



Perú

Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 3.72 / 5

II. Políticas mineras 3.40 / 5

III. Investigación y cumplimiento 4.39 / 5

Puntuación total 11.51 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

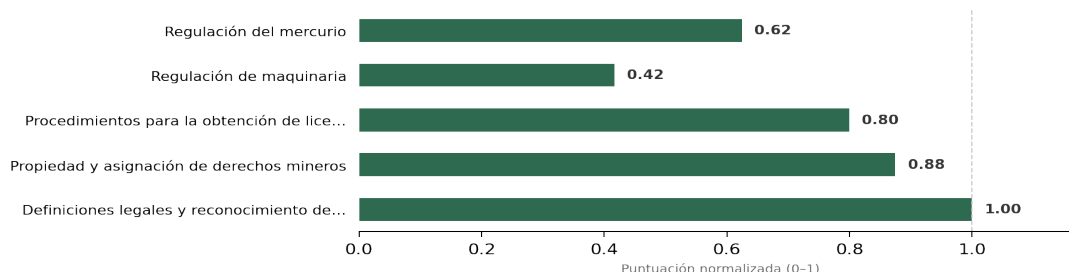
El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Perú obtuvo una puntuación total de **11.51 sobre 15.00**, ocupando el **2.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

■ Marcos legales	■ Políticas mineras	■ Investigación y cumplimiento
------------------	---------------------	--------------------------------

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

La legislación peruana, a través del Decreto Legislativo N° 1100, establece un marco claro para la interdicción de la minería ilegal y define las condiciones bajo las cuales la minería de oro es ilegal. Esta norma prohíbe explícitamente el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, así como el uso de mercurio y cianuro en actividades mineras ilegales. Además, la Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, establece las condiciones para la minería legal a pequeña escala, diferenciándose de la minería ilegal. También la ley Ley General de Minería – Texto Único Ordenado del D.S. N.° 014-92-EM establece qué es la actividad minera, quiénes pueden ejercerla y bajo qué condiciones. Regula concesiones mineras, derechos, obligaciones, autorizaciones y fiscalización. Finalmente el Decreto Legislativo N.° 1105 (2012) – Proceso de Formalización Minera, establece el proceso excepcional para que la minería informal de oro de pequeña minería y minería artesanal se formalice. Condiciones para inscribirse, declarar producción, cumplir obligaciones ambientales y tributarias. Por lo tanto, la legislación peruana sí distingue claramente entre la minería legal e ilegal.

Fuentes

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

Ley N° 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H820249> DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM(Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834>

Decreto Legislativo N° 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1053469>

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

1.0

Criterio 2

Justificación

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. 014-92-EM) en su Artículo 91 Define a Productor minero artesanal y Pequeño productor minero, en función de la capacidad instalada de producción y/o beneficio. La norma establece parámetros técnicos expresados en toneladas métricas por día, lo que permite diferenciar de manera clara estas categorías respecto de la mediana y gran minería, que superan dichos valores.

Fuentes

Ley N° 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H820249>

D.S. 014-92-EM (Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834>

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

1.0

Criterio 3

Justificación

Perú cuenta con un marco legal robusto para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas. La Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, establece la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada antes de autorizar proyectos mineros en territorios indígenas. El Decreto Legislativo N° 1100 prohíbe la minería en cuerpos de agua y zonas de amortiguamiento. También, la Constitución Política del Perú (art. 89): reconoce la propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Finalmente, el artículo 115.2 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo N.º 038-2001-AG) establece que: "El aprovechamiento de recursos naturales no renovables es incompatible con las Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto; salvo cuando existan derechos adquiridos establecidos por la legislación de la materia previos a la creación del Área."

Fuentes

Ley N° 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1039114>

Ley N° 26834

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H775354>

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

Constitución Política del Perú

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682678>

Decreto Supremo N.º 038-2001-AG (Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H809344>

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

1.0

Criterio 4

Justificación

El Artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. La Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92-EM) establece que el Estado otorga concesiones mineras que confieren a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos. Por lo tanto, si bien el Estado es el propietario de los minerales, la ley asigna derechos de explotación a los titulares de las concesiones.

Fuentes

Constitución Política del Perú:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H682678>

D.S. 014-92-EM (TUO de la Ley General de Minería) :

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudioshttps://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

1.0

Criterio 5

Justificación

Sí, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) de Perú administra el catastro minero nacional, que es de acceso público a través de su portal web. Las herramientas GEOCATMIN y el E-Catastro Minero permiten a cualquier persona consultar información sobre las concesiones mineras, incluyendo su ubicación, titular, y estado. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) también es de acceso público y permite consultar el estado de los mineros en proceso de formalización.

Fuentes

GEOCATMIN: <https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/>

E-Catastro Minero: <https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/e-catastro-minero>

REINFO: <https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo>

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

0.5

Criterio 6

Justificación

Si bien el catastro minero de INGEMMET es una herramienta poderosa que ayuda a prevenir la superposición de concesiones mineras, la existencia de conflictos socioambientales y la superposición de derechos en la práctica sugieren que el sistema no es infalible. La superposición de concesiones con áreas naturales protegidas y territorios indígenas ha sido un problema recurrente en Perú. Aunque se han hecho esfuerzos para mejorar la coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales, la superposición de derechos sigue siendo un desafío.

Fuentes

GEOCATMIN: <https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/>

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

1.0

Criterio 7

Justificación

Sí. El Perú cuenta con un proceso de formalización minera integral dirigido a los trabajadores de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que operan sin título, licencia o concesión formal. Este proceso fue creado por el Decreto Legislativo N.º 1293 (2016), que estableció el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La inscripción en este registro permite a los mineros informales continuar con sus actividades de manera transitoria, mientras cumplen los requisitos técnicos, ambientales, laborales y tributarios exigidos para obtener la formalización plena. El proceso de formalización está regulado además por normas complementarias, como el D.S. N.º 018-2017-EM (que aprueba el reglamento del D.L. 1293) y sus modificatorias, que fijan procedimientos de inscripción, verificación y exclusión. También contempla la intervención de los gobiernos regionales, responsables de evaluar y aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM).

Fuentes

REINFO: <https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo>

Decreto Legislativo N.º 1293 (Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1170895>

D.S. N.º 018-2017-EM (Establecen disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1181740>

C. Procedimientos para la obtención de licencias mineras

Puntuación: 0.80 / 1.00

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

1.0

Criterio 8

Justificación

Sí, existen procedimientos claros para la adquisición de derechos mineros para la MAPE en Perú. Estos procedimientos están establecidos en la Ley General de Minería y sus reglamentos, y son gestionados por INGEMMET. El proceso de formalización a través del REINFO también establece un camino claro para que los mineros informales obtengan sus derechos. Todo derecho minero, incluso para la MAPE, se adquiere mediante una concesión minera otorgada por INGEMMET o por los Gobiernos Regionales con competencia delegada (artículos 9 y 10 del TUO de la Ley General de Minería, D.S. N.º 014-92-EM).

Fuentes

Ley General de Minería: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro_Panorama_de_la_Mineria_en_el_Peru.pdf

REINFO: <https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo>

D.S. 014-92-EM (TUO de la Ley General de Minería) :

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H754834>

Decreto Legislativo N.º 1293 (Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

En el Perú, tanto la Ley General de Minería como normas especiales de lucha contra la minería ilegal obligan al comprador de oro a verificar su origen legal antes de adquirirlo. La Ley General de Minería (Decreto Legislativo 708 de 1991), en su artículo 4, dispone expresamente que “el comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales”, y que comprar a persona no autorizada hace responsable al comprador. Este principio fue reforzado por la legislación reciente: el Decreto Legislativo N° 1107 de 2012, dictado para combatir la minería ilegal, establece en su Artículo 11 que “todo adquirente de productos mineros [...] deberá verificar el origen de los mismos, solicitando los documentos que correspondan” y comprobando la autenticidad de estos en los sistemas de información oficiales.

Fuentes

Ley General de Minería: https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro_Panorama_de_la_Mineria_en_el_Peru.pdf

Decreto Legislativo N° 1107 de 2012

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

1.0

Criterio 10

Justificación

Sí, Perú ha establecido procedimientos de licenciamiento ambiental específicos y simplificados para la MAPE. El Decreto Legislativo N° 1105 creó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), aplicable exclusivamente a la MAPE en proceso de formalización. El D.L. N.° 1293 (2016) y normas complementarias establecen que los mineros inscritos en el REINFO deben presentar un IGAC o un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM). mediante Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM, se aprobaron las Disposiciones Complementarias que regulan el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC. El Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) es un ejemplo de un requisito ambiental adaptado a la realidad de la MAPE. El IGAFOM busca facilitar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los pequeños mineros.

Fuentes

Ministerio del Ambiente (MINAM): <https://www.gob.pe/minam>

Decreto Legislativo N° 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1053469>

Decreto Legislativo N° 1336 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1171584>

DECRETO SUPREMO N° 038-2017-EM (Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1192891>

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

En Perú, la verificación del cumplimiento de las licencias ambientales por parte de los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) está a cargo de diferentes entidades según la fase de la actividad minera y el nivel de gobierno competente.

La Autoridad Nacional de Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), es la institución encargada de supervisar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector minero. El OEFA actúa como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y coordina con las entidades regionales para asegurar la correcta aplicación de las normas ambientales.

En el caso de la minería artesanal y de pequeña escala, la competencia directa recae en los gobiernos regionales, que son los responsables de otorgar y fiscalizar las autorizaciones, permisos y licencias ambientales de la MAPE conforme al Decreto Legislativo N.º 1105 y al Decreto Supremo N.º 018-2015-EM, que regulan el proceso de formalización minera. Estas entidades regionales deben verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), los cuales son obligatorios para operar legalmente.

La Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) supervisa el proceso de formalización y coordina con los gobiernos regionales y el OEFA para garantizar que los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) cumplan con las obligaciones ambientales y técnicas.

Fuentes

Ley N.º 28611 (*Ley General del Ambiente*);

Decreto Legislativo N.º 1105 (*Proceso de Formalización de la Minería*);

Decreto Supremo N.º 018-2015-EM (*Reglamento para la Formalización Minera Integral*);

Decreto Supremo N.º 013-2017-MINAM (*Reglamento de Supervisión Ambiental del OEFA*);

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

0.0

Criterio 12

Justificación

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal no establece período específico para la concesión de derecho minero a la MAPE. La vigencia del derecho minero en Perú para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) se mantiene a través del pago anual del derecho de vigencia y la renovación de la concesión, con plazos y montos diferenciados. Además, la vigencia está ligada al cumplimiento de la producción mínima anual (art. 6 y 7), y las leyes y normativas como la Ley MAPE buscan mejorar las condiciones y el acceso a la titularidad de estos derechos. No hay renovación automática; caduca si no se paga el derecho de vigencia o no se inicia operación

Fuentes

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

1.0

Criterio 13

Justificación

Sí, el uso de maquinaria en la MAPE está sujeto a regulación. La Ley General de Minería – TUO D.S. N.º 014-92-EM establece obligaciones de seguridad y operación para los titulares de concesiones, y el proceso de formalización minera requiere que los operadores registren la maquinaria que utilizan. No se solicita una licencia individual para cada máquina, pero su uso debe cumplir con las normas de seguridad y operativas vigentes.

Fuentes

DS 040-2014-EM (Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero)
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1115050>

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

1.0

Criterio 14

Justificación

Sí, se requieren evaluaciones de impacto ambiental para las operaciones mecanizadas de MAPE. Como se mencionó anteriormente, todas las operaciones mineras, independientemente de su escala, deben contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado antes de iniciar sus actividades. Para la MAPE, se utilizan instrumentos adaptados como el IGAFOM. Sin embargo, las operaciones mecanizadas de la MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) no requieren obligatoriamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como ocurre en mediana o gran minería.

Fuentes

Decreto Legislativo N° 1105 (Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal)
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1053469>
Decreto Legislativo N.º 1293 (Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal)
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1170895>

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

0.5

Criterio 15

Justificación

Si bien existen regulaciones sobre la importación y comercialización de maquinaria en general, no hay un control específico y riguroso sobre la maquinaria utilizada en la minería, especialmente en la MAPE. La facilidad con la que la maquinaria pesada llega a zonas de minería ilegal sugiere que los controles son insuficientes. Así, Ley General de Minería – TUO D.S. N.º 014-92-EM establece que los titulares de concesiones deben cumplir con las normas de seguridad y operativas, pero no exige licencias individuales para cada máquina.

Fuentes

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

0.0

Criterio 16

Justificación

No existe un registro público y centralizado de maquinaria pesada utilizada en actividades mineras. Si bien los mineros en proceso de formalización deben declarar su maquinaria, esta información no está consolidada en un registro público de fácil acceso. La falta de este registro dificulta el control y la fiscalización de la maquinaria utilizada en la minería ilegal. Pero existen tres proyectos de ley en curso sobre este tema

Fuentes

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): <https://www.gob.pe/minem>

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTUwODAx/pdf?utm_source=chatgpt.com

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

No existen registros públicos específicos sobre las licencias o permisos para el uso de maquinaria en la MAPE. La información sobre la maquinaria utilizada por los mineros formales está contenida en sus expedientes de formalización, pero no es de fácil acceso al público en general.

Fuentes

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): <https://www.gob.pe/minem>

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

0.0

Criterio 18

Justificación

No existe una exigencia generalizada para que la maquinaria pesada utilizada en la MAPE esté equipada con GPS u otros dispositivos de rastreo. Si bien esta medida ha sido propuesta como una forma de combatir la minería ilegal, aún no ha sido implementada de manera obligatoria.

E. Regulación del mercurio

Puntuación: 0.62 / 1.00

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

Sí, la importación, venta y uso de mercurio están regulados en Perú. El Decreto Legislativo N° 1100 prohíbe expresamente el uso de mercurio en la minería ilegal. Asimismo, el Decreto Supremo N° 061-2015-RE aprueba la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, comprometiendo al país a reducir y controlar este metal. Por otro lado, el Decreto Supremo N° 073-2014-EF incluye al mercurio dentro de la lista de bienes fiscalizados, estableciendo medidas de control en su comercialización y transporte. Finalmente, la Resolución de Superintendencia N° 207-2014/SUNAT crea el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados (RCBF), que obliga a los operadores a inscribirse y obtener autorización para poder importar, exportar, transportar o comercializar mercurio de manera legal.

Fuentes

Decreto Legislativo N° 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

Decreto Supremo N° 061-2015-RE (Convenio de Minamata sobre el Mercurio)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1184746>

Decreto Supremo N° 073-2014-EF: (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1098785>

Resolución de Superintendencia N° 207-2014/SUNAT: (Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1105187>

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

La Resolución de Superintendencia N° 207-2014/SUNAT y el Decreto Supremo N° 073-2014-EF establecen controles y restricciones sobre la importación y comercialización de mercurio en el país, aunque no existe una norma que prohíba expresamente su uso en la MAPE. Asimismo, el artículo 7 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, ratificado por el Perú, dispone que los Estados deben adoptar medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala, además de elaborar un Plan de Acción Nacional cuando estas actividades sean más que insignificantes.

Fuentes

Resolución de Superintendencia N° 207-2014/SUNAT: (Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

Decreto Supremo N° 073-2014-EF (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1098785>

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 020-2024-MINAM (Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú, en el marco de la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio”):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1368835>

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

0.5

Criterio 21

Justificación

En el Perú sí existen mecanismos de control sobre el mercurio, aunque limitados. La Resolución de Superintendencia N.º 207-2014/SUNAT creó un registro especial para el ingreso y salida de bienes fiscalizados (entre ellos el mercurio), obligando a los importadores y comercializadores a declarar las operaciones en el sistema de SUNAT. De manera complementaria, el Decreto Supremo N.º 073-2014-EF regula los trámites aduaneros para la importación del mercurio, estableciendo requisitos de control documental y autorización previa. Sin embargo, estos mecanismos se centran en el comercio e importación, y no existe aún un sistema integral, digital y público que permita rastrear de manera continua la distribución y uso final del mercurio dentro del país, especialmente en la MAPE.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio: <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1368835>

Resolución de Superintendencia N.º 207-2014/SUNAT: (Dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1105187>

Decreto Supremo N.º 073-2014-EF (Dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal):

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1098785>

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

0.0

Criterio 22

Justificación

Si bien existen procedimientos para la incautación de mercurio en el marco de la lucha contra la minería ilegal, los procedimientos para su transporte y disposición final no están claramente establecidos ni son de conocimiento público. La gestión segura del mercurio confiscado es un desafío importante para las autoridades peruanas.

Fuentes

RESOLUCION LEGISLATIVA N.º 30352 (Resolución Legislativa que aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1139046>

LEY N.º 28256 (Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H868479>

Decreto Legislativo N.º 1100 (Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias)

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1049650>

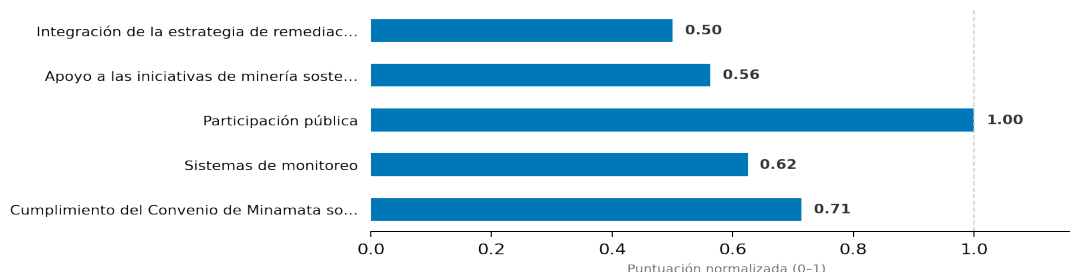
DECRETO LEGISLATIVO N.º 1278 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1170361>

DECRETO SUPREMO N.º 04-2017 (Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1196437>

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 0.71 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

Sí, Perú es signatario y Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El país firmó el convenio el 10 de octubre de 2013.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio: <https://www.mercuryconvention.org/en/countries/peru>

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 020-2024-MINAM (Disponen la publicación del proyecto de "Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú, en el marco de la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio")

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1368835>

Decreto Supremo N.º 061-2015-RE (Convenio de Minamata sobre el Mercurio) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1184746>

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

1.0

Criterio 24

Justificación

Sí, Perú ratificó el Convenio de Minamata el 21 de enero de 2016.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio:

<https://minamataconvention.org/en/documents/national-implementation-plan-peru>

Decreto Supremo N.º 061-2015-RE (Convenio de Minamata sobre el Mercurio) :

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1184746>

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

1.0

Criterio 25

Justificación

Sí, Perú presentó su Evaluación Inicial de Minamata (MIA, por sus siglas en inglés) en 2020. El informe MIA proporciona una evaluación de la situación del mercurio en el país y establece las bases para el desarrollo del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio:

<https://minamataconvention.org/en/documents/national-implementation-plan-peru>

Evaluación inicial del Convenio de Minamata:

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/minamata_initial_assessment/Peru-MIA-2020-ES.pdf

<https://minamataconvention.org/es/parties/minamata-initial-assessments>

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

1.0

Criterio 26

Justificación

Sí, Perú elaboró y presentó su Plan de Acción Multisectorial para la implementación del Convenio de Minamata sobre el mercurio en el 2016, mediante el D.S. N° 010-2016-MINAM, con plazo hasta diciembre de 2017. Posteriormente, se actualizó al Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, mediante el D.S. N° 004-2019-MINAM, en el 2019. En adición, se ha presentado el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú, en el marco de la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, mediante la Resolución Ministerial N° 020-2024-MINAM, en el 2024. El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio establece las estrategias y acciones que el país implementará para reducir y, en la medida de lo posible, eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio:

<https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/254900-014-2017-em>

Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1233761>

Publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú, en el marco de la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio”

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1368835>

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

0.0

Criterio 27

Justificación

No, el Plan Nacional de Aplicación de Convenio de Minamata sobre el Mercurio de Perú no menciona explícitamente acciones para proteger los bosques y los ecosistemas forestales de los impactos de la minería de oro y el uso de mercurio.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio:

<https://minamataconvention.org/en/documents/national-implementation-plan-peru>

Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_implementation_plan/Peru_NIP_ES.pdf

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

1.0

Criterio 28

Justificación

Sí, el PAN de Perú hace referencia específica a la región amazónica. El plan reconoce que la Amazonía es una de las zonas más afectadas por la minería ilegal de oro y el uso de mercurio, y establece acciones específicas para abordar esta problemática en la región.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio:

<https://minamataconvention.org/en/documents/national-implementation-plan-peru>

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

0.0

Criterio 29

Justificación

Si bien el PAN de Perú aborda la problemática del mercurio desde una perspectiva ambiental y de salud, no profundiza en enfoques interseccionales que consideren las vulnerabilidades específicas de género, etnia, y clase social. El plan se centra principalmente en los aspectos técnicos y regulatorios de la reducción del mercurio, con menos énfasis en las dimensiones sociales y culturales del problema.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio:

<https://minamataconvention.org/en/documents/national-implementation-plan-peru>

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.62 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

0.5

Criterio 30

Justificación

Por un lado, el OEFA opera el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) con mapas, unidades fiscalizables, seguimiento a supervisiones y estadísticas sobre acciones de fiscalización en sectores, lo cual incluye minería. Además publica informes y acciones específicas sobre fiscalización a la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, estos son más efectivos en la gran y mediana minería. El MINAM, cuenta con el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), el cual centraliza información ambiental (indicadores, mapas, estadísticas, publicaciones y guías técnicas) que puede usarse para evaluar impactos ambientales ligados a la MAPE (cobertura terrestre, calidad de agua, contaminación por mercurio, etc.). El MINEM se encuentra impulsando el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el cual es una herramienta digital que permitirá supervisar, en tiempo real, las actividades desarrolladas por pequeños productores y mineros artesanales, y busca facilitar el intercambio de información entre todas las entidades involucradas en la formalización minera. Pese a ello,

actualmente, en la MAPE, el monitoreo es débil debido a la informalidad y la falta de recursos. No se ha encontrado evidencia de sistemas de monitoreo social liderados por el gobierno específicamente para la MAPE.

Fuentes

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): <https://pifa.oefa.gob.pe/mfiscamb/>

<https://www.gob.pe/es/i/6310321>

MINAM:

<https://sinia.minam.gob.pe/>

MINEM:

<https://www.gob.pe/es/n/1189646>

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

1.0

Criterio 31

Justificación

Sí, usa monitoreo satelital y geoespacial para detectar actividades mineras (incluida la MAPE) sin licencia o ilegales. Lo hace de forma continua / near-real-time mediante alertas satelitales y luego agrega/analiza esos datos en productos con frecuencia mensual, trimestral o anual según la plataforma y el informe. El MINAM, mediante el SINIA y el Programa Bosques, utiliza imágenes Landsat y Sentinel para generar alertas tempranas de deforestación (verificaciones visuales frecuentes), lo que permite detección continua de cambios en cobertura boscosa vinculados a minería. El OEFA, mediante su Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental, publica mapas y datos de supervisión en tiempo real y emplea herramientas geoespaciales para apoyar la fiscalización ambiental. El MINEM, está implementando el SIPMMA (Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) que integrará registros administrativos con imágenes satelitales y rastreo GPS para supervisión y trazabilidad. Por otro lado, mediante la cooperación internacional, Perú colabora con iniciativas como SERVIR / NASA y con plataformas independientes (RAMI, MAAP, ACCA) que proveen detección en tiempo real de focos de minería y deforestación.

Fuentes

Gob.pe: <https://www.gob.pe/institucion/bosques/noticias/618957-crean-plataforma-para-monitorear-actividades-de-mineria-aurifera-en-nuestra-amazonia>

MINAM: <https://www.gob.pe/es/n/1162517>

PIFA: <https://sistemas.oefa.gob.pe/pifa/mfe/#/>

MINEM: <https://www.gob.pe/es/n/1189646>

NASA: <https://www.nasa.gov/missions/servir/teaming-up-to-track-illegal-amazon-gold-mines-in-peru/>

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.5

Criterio 32

Justificación

En Perú las autoridades y proyectos (p.ej. MINEM/MINAM junto con SERVIR/NASA, MAAP, OEFA y grupos académicos) integran alertas satelitales con verificación para priorizar inspecciones; en la práctica suelen usar detección continua/near-real-time para ubicar nuevas perturbaciones y luego diferenciar tipos con imágenes de mayor resolución y verificación. Los sistemas de monitoreo satelital pueden detectar la presencia de maquinaria y la escala de la operación, lo que permite inferir si se trata de minería artesanal, semi-mecanizada o mecanizada. Sin embargo, no siempre es posible hacer esta distinción con precisión, especialmente en áreas remotas y de difícil acceso.

Fuentes

Monitoreo: <https://alliancebioiversityciat.org/publications-data/peruvian-authorities-are-using-gold-mining-monitoring-to-ol-early-detection>

<https://earthobservatory.nasa.gov/images/148439/finding-gold-mining-hotspots-in-peru>

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.5

Criterio 33

Justificación

Sí, el Estado peruano sí realiza mediciones oficiales de mercurio en diversos puntos de la cadena, aunque con cobertura fragmentada y frecuencias variables. El MINAM, publica inventarios y estudios sobre existencias, emisiones y liberaciones de mercurio, con información sobre fuentes y magnitudes de mercurio en el país. El OEFA realiza monitoreos ambientales de agua, sedimento y suelo en zonas afectadas por minería y publica informes de campo y resultados analíticos (muestreos puntuales asociados a fiscalizaciones y campañas). El MINSA ha realizado evaluaciones de salud y muestreos biomédicos en poblaciones expuestas (dosajes de mercurio en sangre/urina, tamizajes) y difunde recomendaciones de salud pública. Sin embargo, estas mediciones no son sistemáticas, periódicas, ni cubren todas las áreas afectadas por la minería de oro. La falta de un programa de monitoreo de mercurio a nivel nacional dificulta la evaluación del impacto real de la contaminación por mercurio en el país.

Fuentes

Ministerio del Ambiente (MINAM): <https://www.gob.pe/minam>

https://minamataconvention.org/sites/default/files/2024-12/PER_3.3.pdf

OEFA: <https://repositorio.oefa.gob.pe/items/1ff997d2-a48d-41e5-ac3e-6c3b0c6fc285>

MINSA: <https://www.gob.pe/es/n/33068>

H. Participación pública

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

Sí, existen canales legales para la participación de la sociedad civil en el monitoreo y la fiscalización ambiental. En cualquier estudio de impacto (EIA, EIA semidetallado, etc.), se deben abrir procesos de información y participación ciudadana (convocatorias, audiencias, acceso a expedientes). Además, el OEFA cuenta con el Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 032-2014-OEFA/CD y modificatorias. Así también, el OEFA opera el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (SINADA) y el Portal PIFA, donde ciudadanos pueden presentar denuncias, seguir su estado y acceder a información de fiscalizaciones. En adición, La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión ambiental.

Fuentes

Ley General del Ambiente: <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H901891>

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H806054>

Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA: <https://www.gob.pe/es/l/215436>

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

1.0

Criterio 35

Justificación

Sí, existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para presentar denuncias ambientales en el Perú: el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (SINADA), administrado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). A través de este portal, cualquier persona puede presentar una denuncia sobre una presunta infracción ambiental. El OEFA está obligado a investigar las denuncias y a tomar las medidas correspondientes.

Fuentes

OEFA: <https://sistemas.oefa.gob.pe/nsinada-denuncia/#/page/index>

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

1.0

Criterio 36

Justificación

Sí, el Perú sí tiene procesos formales de consulta pública con comunidades cuando las decisiones (leyes, reglamentos, planes, programas o proyectos) pueden afectar derechos colectivos o el ambiente, pero esos procesos varían según el tipo de comunidad y la norma aplicable. Para pueblos indígenas u originarios existe el derecho a la consulta previa, regulado por la Ley N.º 29785 y su reglamento el D.S. N.º 001-2012-MC, el cual establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos mineros que puedan afectar sus derechos colectivos. Para proyectos sujetos al SEIA / EIA (por ejemplo, muchos proyectos mineros), la Ley 27446 exige planes de participación ciudadana y audiencias públicas en las distintas etapas del Estudio de Impacto Ambiental; SENACE y el SEIA regulan y operan estos mecanismos.

Fuentes

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1039114>
Ley N.º 27446: <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H806054>

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

1.0

Criterio 37

Justificación

Sí, las denuncias y las participaciones de la sociedad civil sí se consideran en los procesos de evaluación y autorización de proyectos mineros en el Perú: existen mecanismos legales para recibir y registrar observaciones públicas en los EIA (SENACE/SEIA) y canales administrativos (SINADA/OEFA) que alimentan la fiscalización y la priorización de inspecciones. Si bien existen canales para presentar denuncias, no siempre está claro en qué medida estas denuncias influyen en la toma de decisiones sobre la autorización de proyectos mineros. La falta de transparencia en este proceso dificulta la evaluación del impacto real de la participación ciudadana.

Fuentes

SENACE: https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2018/02/ABC-del-Senace_Ingles.pdf

OEFA: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/04/regulatory-enforcement-and-inspections-in-the-environmental-sector-of-peru_ee8ad76f/54253639-en.pdf

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

1.0

Criterio 38

Justificación

Sí, existen en los programas nacionales sobre MAPE medidas para apoyar la participación de mujeres, pueblos indígenas y comunidades. El MINEM aprobó un Plan Nacional de Género para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (2023-2025) mediante la Resolución Ministerial N.º 524-2023-MINEM/DM, el cual incorpora medidas de sensibilización, capacitación, transversalización del enfoque de género en instrumentos de planificación, empoderamiento y acciones como el programa “Mujeres Mágicas”, y el apoyo a redes de mujeres mineras. Además, la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 (aprobada por D.S. N.º 016-2022-EM) obliga a articular acciones entre entidades y prever intervenciones territoriales e intersectoriales que deben considerar población local y aspectos sociales. Sin embargo, la implementación es desigual, ya que la cobertura, presupuesto, capacidades regionales y coordinación interinstitucional varían por región y muchas medidas dependen de proyectos de cooperación para ejecutarse.

Fuentes

Plan de Género para la Pequeña Minería y Minería Artesanal 2023-2025:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1366333>

Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#!/detallenorma/H1331293>

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

1.0

Criterio 39

Justificación

En 2013, la Ley N.º 30077 contra el Crimen Organizado incluyó a la minería ilegal como delito apto para ser investigado con técnicas especiales (cuando actúan tres o más personas organizadas), permitiendo usar figuras como colaborador eficaz, levantamiento del secreto bancario y la protección reforzada a testigos en estos procesos. En Madre de Dios, la Fiscalía cuenta con equipos multidisciplinarios para atender a mujeres rescatadas de redes de trata en prostíbulos de campamentos mineros, brindándoles albergue temporal, terapia y orientación jurídica. En 2016, la Fiscalía aprobó un “Protocolo para la investigación de casos de interdicción de minería ilegal”, que detalla el procedimiento desde la planificación del operativo hasta la etapa de juicio. Complementariamente, en 2020-2021 el Ministerio Público, desarrolló un Protocolo de Atención a Víctimas Rescatadas en Operativos contra la Minería Ilegal, enfocado especialmente en víctimas de trata de personas.

Fuentes

<https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/fiscalia-ya-cuenta-con-protocolo-para-la-indagacion-de-casos-de-mineria-ilegal/#:~:text=interdicci%C3%B3n%20de%20miner%C3%ADa%20ilegal%2C%20siendo,estas%20de%20programaci%C3%B3n%20e>

<https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2016/11/Resolucion-N%C2%BA-4269-2016-MP-FN-Protocolo-para-la-realizaci%C3%B3n-de-Operativos-de-Interdicci%C3%B3n-contra-la-Miner%C3%ADa-Ilegal.pdf>

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

1.0

Criterio 40

Justificación

Sí, el gobierno peruano ha implementado programas de apoyo a la formalización de la MAPE. El MINEM mantiene un programa oficial de formalización que incluye capacitación, asistencia técnica y acompañamiento administrativo para que mineros accedan al REINFO y concluyan su proceso de formalización. Asimismo, el MINEM ha impulsado iniciativas para promover acceso a créditos y mejores canales de comercialización para mineros formalizados (anuncios y proyectos pilotos). Además, el gobierno anunció la creación de un fondo minero para apoyar con financiamiento a tasas preferenciales, asistencia técnica y canales de comercialización a la pequeña minería. La nueva Ley MAPE propuesta también contempla incentivos para la formalización.

Fuentes

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): <https://formalizacionminera.minem.gob.pe/>

Créditos para mineros: <https://www.gob.pe/es/n/827877>

Fondo minero: <https://www.elperuano.pe/noticia/273760-peru-anuncia-un-fondo-privado-para-fomentar-la-formalizaci-on-de-la-pequena-mineria>

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

0.0

Criterio 41

Justificación

No se han encontrado evidencias de mecanismos de financiamiento accesibles y promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles en la MAPE. La falta de acceso al crédito es uno de los principales obstáculos para que los pequeños mineros adopten tecnologías limpias y mejoren sus prácticas ambientales.

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

1.0

Criterio 42

Justificación

Sí, el gobierno peruano promueve la adopción de tecnologías más seguras y libres de mercurio, pero lo hace principalmente vía programas y proyectos públicos y de cooperación (capacitaciones, entrega de plantas gravimétricas, asistencia técnica y marcos normativos), más que mediante una subvención fiscal permanente o un régimen tributario exclusivo para estas tecnologías. El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata (DS N° 004-2019-MINAM) obliga a las instituciones públicas a ejecutar medidas para reducir y eliminar el uso de mercurio, incluida la promoción de tecnologías alternativas. A nivel operativo, el proyecto planetGOLD Perú (GEF / PNUD y socios nacionales) fue el principal vehículo para introducir y difundir tecnologías sin mercurio: capacitaciones, guías técnicas y la entrega/puesta en marcha de plantas gravimétricas. El MINEM ha suscrito convenios de cooperación técnica (Artisanal Gold Council) y ha participado en la entrega y promoción de tecnologías limpias para la MAPE, en coordinación con el MINAM y socios.

Fuentes

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

0.5

Criterio 43

Justificación

Sí, mujeres y pueblos indígenas están contemplados de forma explícita en políticas y planes; sin embargo, su efectivo beneficio depende de la puesta en práctica (recursos, coordinación interinstitucional, calidad de los procesos de consulta y alcance regional). El Ministerio de Energía y Minas aprobó el Plan Nacional de Género para la Pequeña Minería y Minería Artesanal 2023–2025 (R.M. N° 524-2023-MINEM/DM), que incorpora medidas para promover la participación, capacitación y empoderamiento de mujeres en la MAPE. Además, la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 (D.S. N° 016-2022-EM) exige enfoques territoriales e intersectoriales que consideren a poblaciones locales y la coordinación con autoridades competentes; además, el Estado debe respetar el derecho a la consulta previa para medidas que afecten a pueblos indígenas (Ley N° 29785 / Convenio 169). Pese a ello, la participación de estos grupos vulnerables sigue siendo un desafío.

Fuentes

Plan de Género para la Pequeña Minería y Minería Artesanal 2023-2025:

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1366333>

Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030:

<https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/677625-minem-lanza-oficialmente-la-politica-nacional-multisectorial-par-a-la-pequena-mineria-y-mineria-artesanal>

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2128955-2>

PlanetGOLD: <https://www.planetgold.org/peru>

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 44

Justificación

Sí, el Estado peruano sí promueve y ejecuta programas de colaboración con ONG, universidades y agencias internacionales para impulsar prácticas sostenibles en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), generalmente mediante proyectos piloto, convenios/MoU y asistencia técnica. El proyecto PlanetGOLD es un ejemplo de esta colaboración, ya que es implementado por el PNUD en alianza con el MINAM y el MINEM, para reducir/eliminar el uso de mercurio, introducir tecnologías limpias (plantas gravimétricas), capacitación y acceso a financiamiento y mercados en regiones piloto. Además, el gobierno ha firmado memorandos y mantiene espacios de colaboración con organizaciones técnicas internacionales y con iniciativas como “Oro Responsable” (Better Gold Initiative) para capacitación, trazabilidad y fortalecimiento de cadenas de valor responsables.

Fuentes

PlanetGOLD: <https://www.planetgold.org/peru>

Artisanal Gold Council:

<https://www.artisanalgold.org/blog/artisanal-gold-council-signs-mou-with-the-government-of-peru>

MINEM: <https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/23623-mem-y-la-iniciativa-oro-responsable-impulsan-una-pequena-mineria-competitiva-sostenible-y-articulada-con-los-mercados-globales>

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

1.0

Criterio 45

Justificación

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N° 055-2010) establece obligaciones para la protección de trabajadores mineros. Sin embargo, en la MAPE informal e ilegal persisten problemas de explotación laboral, trabajo infantil y condiciones inseguras de trabajo.

Fuentes

Decreto Supremo N° 055-2010: <https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1014444>

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

0.0

Criterio 46

Justificación

El gobierno peruano no reconoce ni promueve oficialmente esquemas internacionales de certificación como Fairmined o CRAFT en su normativa. Su promoción en el país proviene principalmente de ONG, cooperación internacional y el propio mercado.

Fuentes

Fairmined: <https://www.cooperacionsuiza.pe/21-de-febrero-de-2018/>

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

0.0

Criterio 47

Justificación

La Política Nacional Multisectorial MAPE 2030 del MINEM destaca que la formalización brindará, entre otros beneficios, acceso a financiamiento, tecnologías limpias y la “certificación y debida trazabilidad” de la producción. Además, se creó un sello nacional “Oro Formal, Oro Peruano” para incentivar la compra de oro formalizado, a través del Decreto Legislativo N° 1336. Sin embargo, no existen normas oficiales que otorguen beneficios económicos o regulatorios exclusivos por adoptar certificaciones internacionales. La nueva Ley MAPE propuesta contempla incentivos a la formalización, pero no se especifica si incluirá incentivos para la certificación.

Fuentes

Rumbo Minero: <https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/nueva-ley-mape-medidas-clave-que-el-ejecutivo-presentaria-a-la-comision-de-energia-y-minas/>

Decreto Legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral:
<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1171584>

Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030:

<https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/677625-minem-lanza-oficialmente-la-politica-nacional-multisectorial-par-a-la-pequena-mineria-y-mineria-artesanal>

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2128955-2>

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

1.0

Criterio 48

Justificación

Sí, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 reconocen a la minería como una de las principales presiones sobre la diversidad biológica en el Perú. Esto muestra que la MAPE, en tanto vinculada a la minería ilegal, está reconocida dentro de la EPANB como una presión significativa sobre la diversidad biológica del país.

Fuentes

Ministerio del Ambiente (MINAM): <https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/329635-estrategia-nacional-de-diversidad-biologica-al-2021-y-su-plan-de-accion-2014-2018>

Aprueban la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 - 2018

<https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/EPANDB-2014-20181.pdf>

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.0

Criterio 49

Justificación

Si bien existen algunos programas y proyectos de restauración de áreas degradadas por la minería, estos son insuficientes para hacer frente a la magnitud del problema. No existe un programa nacional de restauración con metas y financiamiento específico para la MAPE. Sin embargo, de manera indirecta, instrumentos como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018, así como el Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, establecen que los titulares de actividades mineras son responsables de prevenir, mitigar, recuperar y rehabilitar los impactos ambientales que generen.

Fuentes

N/A

DECRETO SUPREMO N° 040-2014-EM

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1115050>

Aprueban la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 - 2018

<https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/EPANDB-2014-20181.pdf>

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

0.5

Criterio 50

Justificación

Sí, en el Perú existen normas que obligan a los titulares de actividades mineras a asumir responsabilidad ambiental, lo que incluye restauración, remediación o compensación de áreas degradadas. La Ley N.º 27446 (Ley del SEIA) exige que los proyectos incluyan medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación de impactos ambientales. El Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, en su Artículo 16, establece que el titular minero es responsable de los impactos en todas las etapas del proyecto y debe adoptar medidas de prevención, rehabilitación y cierre. A su

vez, el Decreto Supremo N.º 045-2006-EM contiene disposiciones generales sobre manejo ambiental en el cierre de minas. No obstante, estas obligaciones son de carácter amplio y carecen de criterios técnicos específicos, por lo que las orientaciones existentes son mínimas y generales.

Fuentes

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): <https://www.gob.pe/minem>

Ley 27446

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H806054>

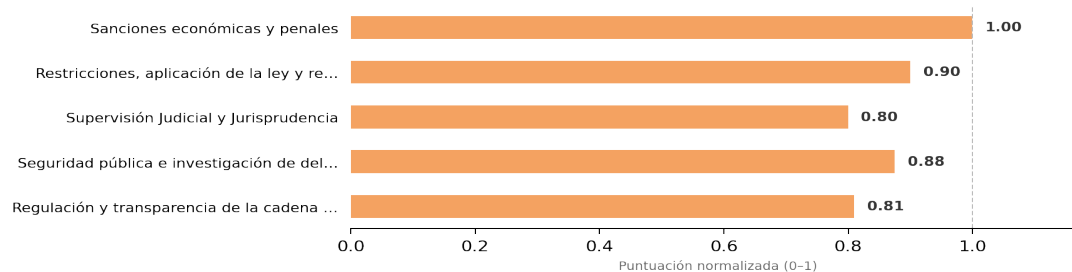
DECRETO SUPREMO N° 040-2014-EM

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1115050>

DECRETO SUPREMO N° 045-2006-EM

<https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H923482>

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome